คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๙/๒๕๖๗

นาย น โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลยที่ ๑

บริษัท อ จำกัด จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑

เรื่อง โจทก์อ้างว่า จำเลยได้ใช้วิธีข่มขู่ และใช้วิธีบังคับโดยใช้อุบายฉ้อฉลให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ไม่ปรากฏว่าหากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อแล้ว จำเลยทั้งสองขัดขวางไม่ให้โจทก์กลับบ้าน ไม่ได้มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับโจทก์แต่อย่างใด นอกจากนี้การที่โจทก์เพิ่งจะนำเรื่องมาร้องต่อศาลหลังเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบสองปี นับว่ามีการทิ้งช่วงเวลาที่ยาวนานทั้งที่โจทก์ควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของโจทก์จึงมีลักษณะผิดวิสัยในการที่จะใส่ใจเรื่องที่ตนเองถูกบังคับขืนใจให้ลาออก การที่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นใบลาออกโดยไม่สมัครใจจึงเป็นเรื่องที่โจทก์นึกคิดเอาเองทั้งสิ้น ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่บังคับโจทก์แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากงาน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานบริษัทจำเลยที่ ๑ ได้รับจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๘๔ บาท กำหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยทั้งสองมีคำสั่งและมีหนังสือให้โจทก์ออกจากบริษัทจำเลยที่ ๑ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และในวันดังกล่าว จำเลยที่ ๒ สั่งให้โจทก์ย้ายไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด ซึ่งเป็นสถานที่อื่นของจำเลยทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้ปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการหรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของจำเลยทั้งสองไว้ในที่เปิดเผยให้แก่โจทก์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งไม่ได้แจ้งโจทก์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนย้ายสถานประกอบกิจการหรือย้ายไปยังสถานที่อื่น โจทก์ไม่ประสงค์จะไปทำงานสถานที่ประกอบการแห่งใหม่ จำเลยทั้งสองต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วันให้แก่โจทก์ การกระทำดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์และเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชยพิเศษ และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขณะเกิดเหตุโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าจ้างให้จำเลยที่ ๒ จัดหาพนักงานมาทำงานตามที่จำเลยที่ ๑ มอบหมาย โดยมีข้อตกลงพิเศษแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาแรงงานว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธิในการสับเปลี่ยนหน้าที่

หรือเปลี่ยนตัวพนักงานและหรือส่งคืนพนักงานที่จำเลยที่ ๒ ส่งเข้ามาทำงานได้ทันที หากพบว่าพนักงานของจำเลยที่ ๒ ละเว้นหรือฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญา หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม มีผลงานไม่ดี ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการทำงาน คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ หรือกระทำโดยจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์เข้ามาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการของจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วยความสมัครใจโดยให้มีผลวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์และไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง การที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้บริการด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จัดการ จัดสรร ออกแบบโครงสร้างสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ รับจ้างเหมาแรงงานในกลุ่มลูกค้างานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ รับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตโดยให้ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ในอัตราค่าจ้างวันละ ๓๘๔ บาท กำหนดการจ่ายค่าจ้างภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อครบกำหนดสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยโจทก์ตกลงถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผลการทำงานของจำเลยที่ ๒ และลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ที่โจทก์เข้าไปทำงานด้วย โจทก์ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสถานที่ทำงาน ณ หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดภายในอาณาเขตของประเทศไทย นับแต่โจทก์เข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่สามารถทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้ช่วยเหลือและพยายามหาวิธีปรับเปลี่ยนลักษณะงานเพื่อให้โจทก์สามารถทำงานต่อไปได้ แต่โจทก์ไม่มีความตั้งใจที่จะทำงาน และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบว่าโจทก์ไม่สามารถทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ ไม่ผ่านการประเมินผลการทำงานและขอส่งตัวคืน จำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ทราบและจะย้ายให้โจทก์ไปทำงานกับบริษัทแห่งใหม่ซึ่งอยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่เคยทำที่บริษัทเดิม โดยมีอัตราค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ เท่าเดิม แต่ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์กลับขอลาออกด้วยความสมัครใจและให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยระบุว่าได้งานใหม่ ทั้งนี้ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โจทก์ยังคงทำงานกับจำเลยที่ ๑ และได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินตามฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และฟ้องโจทก์ในส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อน โดยก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลยในคดีแพ่งของศาลแรงงานภาค ๒ อันมีมูลคดีเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีนี้

ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ โจทก์ลาออกด้วยความสมัครใจ การนำคดีมาฟ้องเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงภาค ๒ ฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์เช่นกัน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่า ในการยื่นใบลาออกของโจทก์นั้นจำเลยทั้งสองมีลักษณะการบีบบังคับโจทก์หรือโจทก์ถูกบังคับให้ยื่นใบลาออกอย่างไร ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนาย ศ และนาย ก พยานจำเลยทั้งสองที่เบิกความสอดคล้องกันว่า โจทก์ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพจนไม่ผ่านการประเมินการทำงานกับจำเลยที่ ๑ และมีการส่งตัวโจทก์คืนจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และโจทก์ยื่นใบลาออกเอง ลำพังเพียงคำเบิกความลอย ๆ ของโจทก์ที่อ้างว่า จำเลยที่ ๒ ได้ใช้วิธีข่มขู่โดยอ้างว่าโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่กฎหมายและใช้วิธีบังคับโดยใช้อุบายฉ้อฉลให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนให้เห็นว่ามีการกระทำดังเช่นที่โจทก์เบิกความ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และที่โจทก์เบิกความว่าโจทก์จำต้องลงลายมือชื่อโดยจำเลยที่ ๒ อ้างว่าจะจ่ายเงิน ๑๕ วัน เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท และจำเลยที่ ๒ ให้เขียนเป็นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ไม่ได้ออกจากซับคอนแทรคและกลับบ้าน โจทก์จำต้องลงลายมือชื่อก่อนและนำเรื่องมากราบเรียนต่อศาล ก็ไม่ปรากฏว่าหากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อแล้วจำเลยทั้งสองขัดขวางไม่ให้โจทก์กลับบ้านหรือไม่ยอมให้ออกจากซับคอนแทรคด้วยวิธีการอย่างไร ส่วนที่โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๒ ว่า นาย ร บอกว่าให้ลงลายมือชื่อจะได้กลับบ้านก็ดี หรือมีการบอกให้โจทก์เขียนใบลาออกถึงสามครั้งโจทก์จึงจะลงลายมือชื่อในใบลาออก ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับโจทก์แต่อย่างใด โดยจำเลยที่ ๒ มีนาย ก เบิกความยืนยันยันว่าได้แจ้งให้โจทก์ไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด โดยมีค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเดิม แต่โจทก์ไม่ยอมไปและขอยื่นใบลาออกโดยขอแบบหนังสือลาออกกับพยาน และมีการเขียนใบลาออกในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ พยานโอนเงินให้หลังจากที่โจทก์เขียนใบลาออกเพื่อเป็นเงินในการเริ่มงานใหม่ของโจทก์ ซึ่งโจทก์เบิกความเจือสมว่าหลังจากเลิกทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ก็ทำงานที่ใหม่อันสอดคล้อง ที่ระบุสถานที่ทำงานใหม่ของโจทก์หลังจากเลิกทำงานกับจำเลยที่ ๒ และหากโจทก์มั่นใจว่าโจทก์ไม่มีความผิดและจำเลยทั้งสองจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนนั้น ก็สามารถปฏิเสธและดำเนินการบังคับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องเลิกจ้างที่ไม่ชอบต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ นอกจากนี้การที่โจทก์เพิ่งจะนำเรื่องมาร้องต่อศาลหลังเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบสองปีจึงจะมีการมายื่นฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น นับว่ามีการทิ้งช่วงเวลาที่ยาวนานพอควรทั้งที่โจทก์ควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ควรปล่อยให้ชักช้า เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะสูญหายได้ พฤติกรรมของโจทก์จึงมีลักษณะผิดวิสัยในการที่จะใส่ใจเรื่องที่ตนเองถูกบังคับขืนใจให้ลาออก การที่โจทก์อ้างว่าได้ยื่นใบลาออกโดยไม่สมัครใจจึงเป็นเรื่องที่โจทก์นึกคิดเอาเองทั้งสิ้น

ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองได้ทำการฉ้อฉลหรือข่มขู่บังคับโจทก์แต่อย่างใด และในขณะนั้นโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ อยู่จึงมีอิสระเต็มที่ที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองหาได้อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยที่ ๒ หรือถูกบังคับจนถึงขนาดทำให้โจทก์ต้องฝืนใจยอมทำตามที่โจทก์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากงาน ด้วยความสมัครใจจึงไม่ใช่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามฟ้องจากจำเลยทั้งสองและก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้รับผิดตามสัญญาจ้างแรงงานในคดีของศาลแรงงานภาค ๒ และโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีก่อนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ต้องถือว่าคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุด โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้ให้รับผิดในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างอันเป็นมูลหนี้เดียวกันและคู่ความเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องซ้อนกับคดีก่อน ดังนั้น ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นฟ้องซ้อน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อนกับคดีของศาลแรงงานภาค ๒ หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า คดีของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ฟ้องแต่เฉพาะจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลย ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ กระทำผิดต่อโจทก์ จึงไม่เป็นการฟ้องซ้อน เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้ (๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น...” บทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้คดีเรื่องเดียวกันโจทก์ควรจะฟ้องร้องว่ากล่าวกันไปเสียให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลยในคดีของศาลแรงงานภาค ๒ ให้รับผิดในมูลหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงานและโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์มาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณาสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ของจำเลยที่ ๒ ได้ความว่าในคดีก่อนดังกล่าวโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยซึ่งเป็นจำเลยที่ ๒ คดีนี้ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ก จำกัด คือ จำเลยที่ ๑ คดีนี้ ต่อมาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ออกไปปฏิบัติงานที่บริษัท ม จำกัด โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถือเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยเหตุเดียวกันกับเหตุที่ฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่ ๒ ในคดีก่อน เมื่อคดีก่อนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ การที่โจทก์ฟ้องคดีทั้งสองเรื่องต่อศาลแรงงานภาค ๒ เป็นการเรียกร้องสิทธิ

ในมูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับสัญญาจ้างในคราวเดียวกัน ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๒ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมในคราวเดียวกันได้ หรือขอแก้ไขคำฟ้องในคดีเดิมภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้ต่อศาลแรงงานภาค ๒ ในระหว่างที่คดีเดิมของศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งเป็นคดีก่อนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง อันเป็นการยื่นคำฟ้องจำเลยที่ ๒ ในเรื่องเดียวกันใหม่ต่อศาลเดียวกัน ขณะที่คดีก่อนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จึงเป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามาว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้อนจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา